

1500039-95.2020.8.26.0591

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Antonio Menegatti

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 2º Vara

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, penitenciária I, CEP 19400-000,

Presidente Venceslau - SP:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, penitenciária I, CEP 19400-000,

Presidente Venceslau - SP

Réu:

MARIA THAIS DE SENA OLIVEIRA, Solteira, Garçonete, RG 52866106, CPF 466.926.858-93, pai Sidnei Eduardo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

2º Vara

Avenida São João, 1361, Pacaembu - SP - cep 17860-000

SENTENÇA

Processo nº:

1500039-95.2020.8.26.0591

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, penitenciária I, CEP 19400-000,

Presidente Venceslau - SP:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, penitenciária I, CEP 19400-000,

Presidente Venceslau - SP

Réu:

MARIA THAIS DE SENA OLIVEIRA, Solteira, Garçonete, RG 52866106, CPF 466.926.858-93, pai Sidnei Eduardo de Oliveira, mãe Maisa de Sena, Nascido/Nascida 24/08/1996, de cor Preto, natural de Santo André - SP, com endereço à Travessa Saudades do Matão, 270, Cel (11) 94795 -9521, Jardim da Conquista - Zona Leste, RUA LIMEIRA, CEP 08344-610, São Paulo - SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

Vistos.

MARIA THAIS DE SENA OLIVEIRA, com qualificação nos autos, foi denunciada perante esse juízo com incursa no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a Denúncia de fls. 85/87, e do que consta do Inquérito Policial, no dia 22 de fevereiro de 2020, na Penitenciária de Irapuru, nesta Comarca de Pacaembu, a ré trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, 78,18 g (setenta e oito gramas e dezoito centigramas) de Tetrahydrocannabinol (THC), princípio ativo da substância Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", acondicionada em um

invólucro confeccionado por fita adesiva retorcida (supositório), droga esta que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 24 e laudo pericial definitivo de fls. 74/76.

Folha de Antecedentes às fls. 99/100.

Defesa prévia às fls. 147/150.

A denúncia foi recebida à decisão de fls. 162/164.

Durante a audiência de instrução, foram inquiridas as testemunhas de acusação, IVAN APARECIDO CECÍLIO (ASP) e MARY SATIE REDONDARO (ASP), bem como interrogada a ré, conforme termo de audiência às fls. 186/187.

Memoriais do MP às fls. 195/199, requerendo a procedência da ação nos termos da inicial.

Memoriais da defesa, às fls. 207/211, requerendo a absolvição nos termos do art. 386, V e VII do CPP. Em caso de condenação, requer a substituição por pena restritiva de direitos.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A acusação é PROCEDENTE

Da oitiva das partes e testemunhas.

Destaca-se que todas as oitivas foram realizadas por meio de mídia audiovisual.

A IVAN APARECIDO CECÍLIO (ASP) relatou que, no dia dos fatos, a ré chegou à mesa de revista e, ao abrir a sacola, encontrou o referido invólucro, junto a roupas e comida. Falou que não era dela.

A testemunha MARY SATIE REDONDARO (ASP) relatou que a droga foi encontrada na sacola da ré, cuja revista antecede o setor que atuava. O agente de segurança Ivan logrou êxito em encontrar a droga, e acompanhou a ré até a delegacia, pela necessidade da presença de uma agente feminina.

A ré MARIA THAIS DE SENA OLIVEIRA declarou ser moradora de São Mateus, promotora de vendas, e ter estudado até o 9.º ano. Alega que os fatos são verdadeiros. Um dia anterior ao ocorrido, foi visitar o esposo na unidade prisional. Chegando na pousada, uma mulher a abordou, se apresentando como "Ruiva", perguntando se seu marido era do raio 8. Pediu, como um favor, que levasse duas bermudas para seu companheiro, pois estava "de gancho". Entregou-lhe uma bermuda branca e uma preta, e fotos. Introduziu-as em seu "jumbo". Foi para a fila, na portaria da unidade. No momento da revista, encontraram a droga enrolada na bermuda preta. Não recebeu valor para ingressar com as bermudas.

Pois bem.

A ré foi incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

A materialidade do delito encontra-se provada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, do boletim de ocorrência às fls. 21/23, do auto de exibição e apreensão às fls. 24, do laudo pericial de fls. 74/76, que detectou a presença dos entorpecentes no referido invólucro, pelos termos de depoimentos na fase policial à fls. 03/04, pelo relatório final do inquérito às fls. 77/79, e pela

oitiva das testemunhas de acusação, IVAN APARECIDO CECÍLIO (ASP) e MARY SATIE REDONDARO (ASP), que procederam à revista, apreensão dos entorpecentes e acompanhamento da ré à delegacia.

A autoria, pelos mesmos motivos também é certa. A ré admite ter tentado ingressar no sistema prisional com as bermudas onde foram encontrados os invólucros de entorpecentes. Sua versão de não conhecimento da presença da droga nas roupas, desprovida de qualquer elemento probatório, visa apenas escapar da responsabilização penal.

Nesse passo, é mandatório o reconhecimento da legitimidade da versão dos agentes penitenciários que acompanharam a apreensão, afinal, inexistem motivos para inferirem qualquer mácula na descrição dos fatos, restando certo que sua atuação no sistema de persecução penal não os torna "interessados" no resultado do processo a ponto de torná-los suspeitos ou impedidos.

Assim, impõe-se o reconhecimento da prática do delito previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06, cuja dosimetria passo a analisar.

Na primeira fase, atendendo o disposto no art. 59 do Código Penal, fixo a pena em seu mínimo legal, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase inexistem agravantes ou atenuantes aplicáveis, mantendo-se o patamar supra.

Na terceira fase, atendendo ao disposto no artigo 40, III, da Lei n.º 11.343/06, incide a causa de aumento de pena, que fixo em 1/6, por ter sido o crime cometido nas dependências de estabelecimento prisional, motivo pelo qual exaspero sua reprimenda para 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa. Não incide, todavia, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da mesma Lei, uma vez que, em que pese ser a ré agente primária, de bons antecedentes, evidente que se dedicava à atividade criminosa, conforme alhures demonstrado.

Inexistindo outras causas modificadoras da reprimenda, torno-a definitiva no patamar acima estabelecido.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, dada a gravidade dos fatos, não sendo caso de substituição da pena privativa de liberdade, dada a gravidade da infração penal, conforme também será demonstrado abaixo.

Em vista da condição econômica da ré, o valor diário da multa corresponde ao mínimo legal.

Friso que a atividade criminosa é ínsita à conduta da ré, pois parte de um complexo sistema de ingresso de drogas no sistema penitenciário, com transporte geralmente de cidades longínquas (São Paulo, principalmente), guarda em pensões destinadas ao acolhimento de esposas/companheiras de detentos das unidades da comarca (existem 05 unidades penitenciárias na comarca de Pacaembu) e posterior ingresso artificial na unidade prisional, local onde sabido o exuberante valor de cada grama de droga e a sua perniciosidade no comércio interno.

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a acusação para CONDENAR a ré MARIA THAIS DE SENA OLIVEIRA como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06, fixando a pena privativa de liberdade em 06 anos de reclusão, com regime inicial fechado, e 600 dias-multa, sendo cada dia-multa fixado em seu mínimo legal;

A ré poderá apelar em liberdade, já que assim respondeu ao processo, inexistindo, ao menos por ora, motivos para a segregação.

Transitada essa em julgado, que seja oficiado ao TRE para suspensão dos direitos políticos.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Pacaembu, 21 de janeiro de 2022.